조 세 총 론

1. 물납 과 분할납부

1. 물납 ; 재산세만 가능(1,000만원초과시)
2. 분납
   ① 재산세 : 250만원 초과시 3개월 이내
   ② 종합부동산세 : 250만원 초과시 6개월이내
   ③ 양도소득세 ; 1,000만원 초과시 2개월 이내
3. 재산세 도시지역분도 물납 가능
4. 소방분 지역자원시설세는 분납만 가능

구 분	분납요건	납부세액	최대분납금액
재산세	250만원 초과	400만원	150만원
		700만원	350만원
종합부동산세	250만원 초과	450만원	200만원
		800만원	400만원
양도소득세	1,000만원 초과	1500만원	500만원
		3600만원	1800만원

구 분	신 청	허가여부
물 납	납부기한 10일 전까지	○
분할납부	납부기한 내	×

2. 가산세

1. 가산세

가산세는 해당 국세 또는 지방세의 세목으로 한다. 다만 국세 또는 지방세를 **감면하는 경우** 감면대상에는 **포함하지 아니한다**

구 분			가산세
신고	무신고	일반	100분의 20
		부정	100분의 40
	과소	일반	100분의 10
		부정	100분의10+ 100분의 40
납부	1일 10만분의 22		

3. 부동산 활동에 따른 분류

①취득과 보유단계(만)부과되는 조세 :지방교육세
② 보유 양도단계(만) 부과되는 조세 :
종합소득세, 지방소득세
③ 취득과 양도단계(만) 부과되는 조세 : 인지세
④ 취득 보유 양도단계 부과되는 조세 :
농어촌특별세, **부**가가치세, **지**방소비세

취득과정	보유과정	양도과정
취득세	재산세	소득세
등록면허세	종합부동산세	법인세
상속세	소득세	부가가치세
증여세	법인세	농어촌특별세
부가가치세	부가가치세	지방소비세
농어촌특별세	농어촌특별세	지방소득세
지방소비세	지방소비세	인지세
지방교육세	지방소득세	
인지세	지방교육세	

4. 조세와 일반채권과의 관계

⑴ 조세채권과 피담보채권 등의 우선 관계
① 피담보채권에 우선하는 조세
㉠ 그 재산에 대하여 부과된 조세 : 재산세. 종합부동산세, 상속세, 증여세, 소방분지역자원시설세, 재산세에 부가되는 지방교육세
㉡ 조세의 법정기일이 피담보채권 등의 설정일보다 빠른 경우 : 조세채권이 우선
② 피담보채권의 설정일이 조세의 법정기일보다 빠른 경우 : 피담보채권이 우선
③ **주택의** 전세권과 임차보증금이 종합부동산세와 재산세 등의 법정기일보다 빠른 경우 : 전세권 등이 우선
⑵ 조세채권 사이의 우선관계 :
담보된 조세 ⇨ 압류된 조세 ⇨ 교부청구된 조세
(3) 법정기일
① 신고납부 (취득세,등록면허세,소득세)조세: 신고일
② 보통징수 조세: 납세고지서 발송일
(4) 지방자치단체 징수금 징수 순위 :
체납처분비 – 지방세(가산세 제외) – 가산세
(5) 국세의 징수 순위 :
강제징수비 – 국세(가산세 제외) - 가산세
(6) 제척기간 기산일
① 신고납부 조세 : 신고기한의 다음 날
② 부과주의 조세 : 납세의무성립일

5. 납세의무의 성립.확정시기

구 분		성 립 시 기
취득세		과세물건을 취득하는 때
등록면허세		등기 또는 등록을 하는 때
재산세		과세기준일(매년 6월 1일)
종합부동산세		과세기준일(매년 6월 1일)
소득세	예정신고	과세표준 금액이 발생한 달의 말일
	확정신고	과세기간이 끝나는 때
	중간예납	중간예납기간이 끝나는 때
	원천징수	소득금액을 지급하는 때
상속세		상속이 개시되는 때
증여세		증여로 재산을 취득하는 때
지방교육세		과세표준이 되는 세목의 납세의무가 성립하는 때
농어촌특별세		본세의 납세의무가 성립하는 때
지방소득세		소득세.법인세 납세의무가 성립하는때
인지세		과세문서를 작성하는 때
주민세(개인.사업소분)		과세기준일(매년 7월 1일)
수시부과하는 조세		수시부과 사유가 발생하는 때

6. 납세의무 확정시기

① 신고납부(취득세.등록면허세.소득세) 조세:신고할 때
② 부과주의(재.종) 조세 : 과세권자가 결정할 때
③ 신고납부 조세를 신고를 하지 않은 경우
: 과세권자가 결정할 때

7. 납세의무 소멸사유

① 납부
② 충당
③ 부과취소
④ 부과권의 제척기간의 만료
⑤ 징수권의 소멸시효 완성

8. 제척기간

사 유	기간
사기 등 부정행위	10년
상속 또는 증여(부담부증여 포함)로 취득(취득세)	10년
명의신탁, 과점주주 취득(취득세)	10년
무신고	7년
기타(과소신고,재산세,종합부동산세)	5년

9. 소멸시효(가산세를 제외한 금액)

구 분		소멸시효
지방세	5천만원 이상	10년
	5천만원 미만	5년
국세	5억원 이상	10년
	5억원 미만	5년

10. 조세 불복절차

① 행정심판 전치주의 : 행정심판→행정소송
② 이의신청을 거치지 아니하고 바로 심판청구
③ 청구기한
㉠ 90일 이내(단 국세의 이의신청 결정통지는 30일 이내)
④ 천재지변 등의 경우 그 사유가 소멸한 날로부터 14일 이내 이의신청 가능
⑤ 30일까지 공매처분을 보류할 수 있음
⑥ 이의신청 결정기간 내 결정통지를 받지 못한 경우 : 결정기간 지난날로부터 90일 이내 심판청구

11. 서류송달

서류송달 방법
① 교부송달
② 우편송달
③ 전자송달
④ 공시송달(공고 후 14일이 지나면 효력발생)
⑤ 공시송달 사유
㉠ 주소 또는 영업소가 국외 소재
㉡ 주소 또는 영업소가 분명하지 않은 경우
㉢ 우편 송달후 받을 사람이 없어 반송되는경우
㉣ 2회 이상 방문하였으나 받을 사람이 없는 경우

취득세

1. 취득의 정의

(1) 사실상 취득 : 승계, 원시 취득 또는 **유상 무상을 불문**한 모든 취득
(2) 간주취득
① 토지 지목변경 + **가액 증가**
② 건축물 개수 + **가액 증가**
③ 차량 등 종류변경 + **가액증가**
④ 과점주주의 간주취득
㉠ 비상장 법인 지분 50%를 초과
㉡ **설립시** 과점주주 : 과세하지 않는다
㉢ **최초** 과점주주 : **전체**지분과세
㉣ **재차** 과점주주 : **증가분**(이전 과점주주 지분)
㉤ **이미** 과점주주 : **증가분**(이전 최고지분)
㉥ 총주식 지분비율 변동이 없으면 취득 : x

2. 과세대상

① 부동산 : 토지,건축물
② 차량,기계장비,선박,항공기 : 원시취득 과세 x
③ 광업권 어업권 양식업권 입목
④골프, 콘도,승마, 종합체육시설이용권,요트회원권

3. 납세의무자

① **등기 등록을 하지 아니한 경우**라도 사실상 취득한 경우 : 소유자 또는 양수인
② **주체구조부**취득자 외의 자가 가설한 경우 : **주체구조부취득자**
③ 토지지목 변경등 : 변경시점의 소유자
④ 환지 : 조합원 / 체비지,보류지 ; 사업시행자
⑤ 상속 : 상속인 각자
⑥ **조합원용** 부동산 : 조합원
⑦ 상속개시로 등기 후 지분변동 : 증여로 취득
⑧ 택지공사가 준공된 토지에 정원 등 부속시설물 등 조성 설치 : 토지의 소유자
⑨ 건축물을 건축하면서 정원 등 부속시설물 등을 조성 설치 : 건축물을 취득하는 자
⑩ 신탁재산의 위탁자 지위 이전: 새로운 위탁자
⑪ 乙이 채권 확보을 위하여 甲 소유 미등기 건물에 등기하는 경우 : 甲

1. 부담부증여(배우자 직계존비속은 2를 준용)
① 원칙 : 증여
② 유상(**파 경 대 교**) :공매,파산선고. 등기등록이 필요한 부동산의 교환, 대가를 지급한 사실 증명
2. 배우자 직계존비속(증여- 추정-입증 - 유상)
① 전체를 증여한 것으로 본다
② 단 임증하면 1을 적용한다

4. 비과세

① 국가 등의 취득 : 단 외국정부는 **상호주의**
② 국가 등에 귀속 기부채납 단 매각 증여 무상 사용권을 제공 받은 경우 제외
③ 신탁법에 따른 신탁재산 취득(**탁-탁-탁**) 다만 조합 과 조합원간 등의 신탁 : 과세
④ 징발재산 등 법률에 따른 환매권행사
⑤ 임시용 건축물 단(**사치성재산 제외**) + 존속기간 **1년 초과하지 않은 경우**
⑥ 공동주택 (**대수선 제외**) 개수 + **9억원 이하**
⑦ 천재지변 등으로 사용할 수 없는 차량 등 상속

5. 취득시기

① 유상
㉠ 사실상 잔금지급일
㉡ ㉠이 확인되지 않은 경우 계약상잔금지급일 (계약상 잔금지급일이 명시되지 않은 경우 계약일로부터 60일이 경과하는 날
㉢ ㉠,㉡ 전에 등기 등록 : 등기 또는 등록일
㉣ 단 **등기 등록 하지 않고** 계약이 해제된 사실이 공정증서 등으로 60일(무상 : 3개월) 이내 입증되는 취득으로 보지 아니한다.
② 연부취득(취득가액 총액 50만원이하는 제외) : 사실상연부금지급일 단. 이전에 등기 : 등기일
③ 무상
㉠ 증여 : 계약일 다만 계약일 전에 등기 또는 등록 : 등기 또는 등록일
㉡ 상속 : 상속이 개시된 날
④ 건축물 건축 또는 개수 :
㉠ 사용승인서를 내주는 날과 사실상 사용일 중 빠른날
㉡ 무허가 : 사실상 사용일
㉢ 환지처분 : 준공검사증명서를 내주는 날 과 사실상 사용일 **중 빠른 날**
㉣ 정비법 : 준공인가증을 내주는날 과 사실상 사용일 **중 빠른 날**
⑤ 토지 지목변경 : 사실상 변경된 날과 사실상 사용일 중 빠른날 단 지목변경 전 사용하는 경우에는 사실상 사용일
⑥ 매립 간척 : 공사준공인가일 단. 이전에 사용승낙 허가 등을 받은 경우 : 사용승낙일 허가일 또는 사실상 사용일 중 빠른 날
⑦ 주택조합에 귀속되지 아니하는 토지
㉠ 주택조합 : 사용검사를 받은 날
㉡ 재건축조합 : 소유권이전 고시일의 **다음날**
⑧ 이혼으로 인한 재산분할 : 등기 또는 등록일
⑨ 시효취득 : 등기 또는 등록일

6. 과세표준(취득 당시가액)

(1). 취득당시가액

① 유상승계취득 : 매매 또는 교환 등
㉠ 원칙 : 사실상 취득가격
㉡ 부당행위계산 : 시가인정액으로 할 수 있음
② 무상 : 시가인정액 다만 상속은 시가표준액
③ 부담부증여 : 채무부담액 : 유상
시가인정액에서 채무부담액을 뺀 잔액 : 무상
④ 원시취득과 개수 : 사실상 취득가격 다만 법인이 아닌 자의 사실상 취득가격을 확인할 수 없는 경우에는 시가표준액
⑤ 토지의 지목변경 : 사실상 취득가격 다만 사실상 취득가격을 확인할 수 없는 경우에는 지목변경 이후의 토지에 대한 시가표준액에서 지목변경 전의 토지에 대한 시가표준액을 뺀 가액

(2). 사실상 취득가격의 범위

① 포함
㉠ 건설자금이자 : **법인**만 포함
㉡ 연체이자 할부이자 : 단 **법인**만 포함
㉢ 중개보수 : 단 **법인**만 포함
㉣ 매각차손, 취득자 조건부담액과 채무인수액
② 불포함
㉠ 부가가치세
㉡ 광고선전비, 판매비용, 전기 가스 열등을 사용하는 자가 부담하는 비용
㉢ 할인액

(3) 시가인정액 : 취득일 전 6개월부터 취득일 후 3개월 이내의 기간 내 매매. 감정.공매가격

7. 세 율

(1). 표준세율(3.8 3.8 2번 잡고 1등하고8.15광복절)

취득원인	구 분		세 율
상속	농지		1000분의 23
	기타		1000분의 28
증여	일반		1000분의 35
	비영리사업자		1000분의 28
	조정대상지역내+(3억원이상주택)		1000분의 120 (12%)
원시취득	일반적인 경우		1000분의 28
	농지 매립 간척		1000분의 8
공유물 등의 분할			1000분의 23
유상(법인 합병 포함)	주택	6억이하	1000분의 10
		6억초과 9억이하	취득당시가액 x2/3억-3) x1/100
		9억초과	1000분의 30
	농지		1000분의 30
	기타		1000분의 40

(2), 세율 적용시 유의사항
① 유상,상속,증여 등으로 취득한 부동산이 공유물인 때에는 그 취득지분의 가액을 과세표준으로 하여 각각의 세율을 적용한다.
② 건축(신축과 재축은 제외) 또는 개수로 인하여 건축물 **면적이 증가**한 경우에는 그 증가된 부분에 대하여 **원시 취득**으로 보아 28/1,000을 적용한다.

③ 주택을 신축 또는 증축한 이후 해당 주거용 건축물의 소유자(배우자 및 직계존비속을 포함)가 해당 주택의 부속토지를 취득하는 경우에는 주택에 대한 세율을 적용하지 아니한다.
④ 조례로 표준세율의 100분의50범위에서 가감조정가능
⑤ 둘 이상의 세율 적용 : 높은 세율 적용

⑶ 주택 유상거래

구분	세율	
	조정대상o	조정대상 x
1주택	1000분의 10 ∽1000분의 30	
2주택	1000분의 40 +[중과기준세율의 100분의 200]	1000분의 10 ∽ 1000분의 30
3주택	1000분의 40 +[중과기준세율의 100분의 400]	1000분의 40 +[중과기준세율의 100분(200)]
4주택		1000분의 40 +[중과기준세율의 100분의400]
법인	1000분의 40 +[중과기준세율의 100분의400]	

⑷. 중과세

① 사치성재산 : 회원제 골프장,고급오락장,고급선박, 고급주택: 표준세율+ 중과기준세율의 **100분의 400**
② 과밀억제권역내 공장 신 증설 과 법인의 본점 주사무소 부동산 : 표준세율+ 중과기준세율의 **100분의 200**
③ 대도시내 공장 신증설 과 법인의 본점 지점 주사무소 분사무소용 부동산 : 표준세율의 100분의 300 - [중과기준세율의 100분의200]
④ 주거용 건축물을 취득한 날로부터 60일 이내에(상속은 상속 개시일이 속한달의 말일로부터 6개월 (외국에 주소가 있으면 9개월) 실종은 실종선고일이 속한 달의 말일부터 6개월 이내) 주거용이 아닌 용도로 사용하거나 고급주택이 아닌 용도로 사용하기 위하여 용도변경 공사에 착공한 경우에는 중과세 제외
⑤ 고급오락장 、고급주택의 경우 부속토지 경계가 명확하지 아니한 경우에는 건축물 바닥면적의 10배를 부속토지로 한다.

⑸ 세율 특례

구 분		세 율	
		표 준 세 율 - 중과기준세율	중과기준세율
과점주주			0
상속	1주택	0	
	감면농지		
법인합병		0	
지목변경			0
건축물 이전		0	
환매등기		0	
묘지			0
법인합병		0	
정원 등 조성. 설치			0
임시건축물	1년 초과		0
	1년 이하	비과세	
개수	가액증가		0
	면적증가	원시취득	

⑹ 부과징수

⑴ 신고납부 (가산세가 부과되는 경우 보통징수)
① 매매 등 일반적인 경우 : 60 이내
② 상속 : 상속개시일이 **속하는 달의 말일**부터 6개월 이내[외국에 주소 9개월 이내]
③ 증여(부담부증여로 인한 취득 포함) : 취득일이 속한 **달의 말일**부터 **3개월**이내
③ 중과세 대상 또는 추징대상 : 60 이내(이미 납부한 세액을 제외(가산세는 제외)한 금액
④ 등기하거나 등록하려는 경우 : 등기 등록 관서에 등기등록신청서를 접수하는 날까지
⑵ 기한 후 신고
① 법정신고기한까지 신고 x + 과세권자가 결정통지(3개월 이내)하기 전까지
② 무신고 가산세 감면
㉠ 1개월 이내 : 100분의 50
㉡ 1개월 초과 3개월 이내 : 100분의 30
㉢ 3개월 초과 6개월 이내 : 100분의 20

⑺ 가산세(보통징수)

① 무신고[일반:100분의20 부정 : 100분의 40]
② 과소신고[일반:100분의10 부정 :100분의 40)]
③ 납부지연가산세 : 1일 100,000분의 22
④ 신고하지 않고 매각(중가산세) : 100분의 80 단 간주취득 등은 제외
⑤ 법인의 장부 작성과 보존의무 불이행 : 100분의 10
⑥ 취득세 미납부 등 부족세액 통보 : 다음 달 10일까지

30일	국가 등이 취득세 과세물건을 매각한 경우 매각일로부터 30일 이내에 물건 소재지 관할 지방자치단체에게 통보하거나 신고하여야 한다
10일	등기 등록관서의 장은 취득세가 납부되지 아니하였거나 납부부족액을 발견하였을 때에는 다음 달 10일까지 납세지 관할하는 시장 군수에게 통보하여야 한다
60일	위 10일 30일을 제외한 경우 모두 60일

⑻ 면세점 : 취득가액 + 50만원 이하 연부취득은 연부금총액을 기준으로 판단(1년 이내 인접 부동산등 취득시 1건으로 보아 면세점 여부 판단)

⑼ 납세지
① 부동산 소재지
② 납세지가 불분명 : 취득물건의 소재지

등록면허세

01. 과세대상

① 광업권 어업권 및 양식업권의 등록
② 외국인 소유
③ 취득세 부과 제척기간이 경과한 물건
④ 취득세 면세점에 해당하는 물건

02. 납세의무자 : 등록을 하는자(명의자)

① 설정등기 : ~~~ 권자
② 말소등기 : ~~~ 설정자
③ 전세권 설정등기 : 전세권자
④ 전세권 말소등기 : 전세권설정자

03. 등록면허세의 과세표준과 세율

⑴ 부동산 등기의 세율은 도지사가 조례로 정하는 바에 의해 표준세율의 50/100 범위 안에서 가.감 조정 할 수 있다.

구 분		과세 표준	세 율
보존등기		부동산가액	1,000분의 8
이전 등기	상속	부동산가액	1,000분의 8
	증여 등 무상	부동산가액	1,000분의 15
	유상	부동산가액	1,000분의 20
지역권설정 및 이전		요역지가액	1,000분의 2
전세권설정 및 이전		전세금액	1,000분의 2
임차권설정 및 이전		월임대차금액	1,000분의 2
가압류, 가처분 경매신청, 저당권		채권금액	1,000분의 2
지상권		부동산가액	1,000분의 2
가등기		부동산가액 또는 채권금액	1000분의 2
합필등기, 지목변경 말소등기, 건물구조변경		매 1건당	6,000원

⑵ 과세표준 적용

① 등록 당시의 가액 : 신고가액 다만 신고가액이 없거나 신고가액이 시가표준액보다 적은 경우에는 시가표준액
② 등기 등록당시 자산재평가 또는 감가상각 등의 사유로 그 가액 달라진 경우에는 **변경된 가액**
③ 제척기간이 경과한 물건이 등기등록의 경우 등록당시가액과 취득당시가액 중 **높은** 금액
④ 채권금액이 없을 때 : 채권의 목적이 된 것의 가액 또는 처분의 제한의 목적이 된 금액
⑤ 신고서상의 금액과 공부상의 금액이 다를 경우 : 공부상의 금액
⑥ 산출세액이 6,000천원 보다 적을 때에는 6,000원으로 함

⑶ 중과세율(표준세율의 100분의 300)

① 대도시에서 법인 설립 지점이나 분사무소의 설치,대도시 밖에서 대도시로의 전입에 따른 등기
② 중과세 제외대상 : 은행업,할부금융업,의료업등

(4) 납세지

① 부동산 등기 : 부동산 소재지
② 같은 등록에 관계되는 재산이 2이상의 지방자치단체에 걸쳐 있는 경우 : 등록관청소재지
③ 같은 채권의 담보를 위하여 설정하는 2 이상의 저당권의 등록 : 처음 등록하는 등록관청 소재지에서 부과한다.
④ 납세지가 불분명 : 등기 또는 등록관청 소재지를 납세지로 한다.

(5) 등록면허세 납세절차

(1) 신고납부
① 등록을 하기 전까지 (등기·등록관서에 접수하는 날까지)
② 신고의무를 다하지 아니한 경우에도 등록을 하기 전까지 납부하였을 때 : 신고를 하고 납부한 것으로 본다. 이 경우 가산세를 부과하지 아니함(등록면허세의 경우에만 적용)

(6) 비과세

① 국가 등이 받는 등록 다만 대한민국 정부기관에 과세하는 외국정부는 과세
② 체납으로 인한 압류해제의 등기 등
③ 공무원의 착오로 지번 오기에 대한 경정
④ 지목이 묘지인 토지에 관한 등기

재산세

1. 재산세 특징

① 물건소재지 관할 시장. 군수. 구청장이 과세하는 시. 군세이다
② 물납(1,000만 원 초과 시) 분납(250만 원 초과 시 3개월 이내)
③ 과세기준일에 납세의무가 성립하고 과세권자가 결정하는 때 확정된다.
④ 차등비례세율과 초과누진세율(별도,종합,주택)
⑤ 소액징수면제(2,000원미만)

2. 납세의무자

① 과세기준일 현재 사실상 소유자
② 공유재산 : 지분권자[지분의 표시가 없으면 **균등**]
③ 주택의 건물과 부속토지의 소유자가 다를 경우 : **시가표준액** 비율로 안분
④ 소유권 변동신고 또는 종중소유임을 신고하지 아니한 경우 : 공부상 소유자
⑤ 상속등기 X + 신고 X : 주된 상속자[상속지분이 가장 높은 사람 → 나이가 가장많은 사람]
⑥ 국가 등+연부+ 무상 : 매수계약자
⑦ 국가 등+선수금+ 무상 : 사용권을 무상으로 받은 자
⑧ 수탁자 명의의 신탁재산 : 위탁자
⑨ 체비지 또는 보류지 : 사업시행자
⑩ 파산선고 이후 파산종결의 결정까지 파산재단에 속하는 재산 : 공부상 소유자
⑪ 소유권 **귀속이 불분명** : **사용자**
⑫ 과세기준일 현재 양도 · 양수 : 양수인

3. 재산세 과세대상의 구분

(1) 공부상 등재 현황과 사실상의 현황이 다른 경우 : 사실상 현황 단 사실상 현황 적용으로 재산세부담이 낮아지는 경우 등 ➡공부상 현황
(2) 주택 : 토지와 건축물의 범위에서 주택은 제외
① 주택 부속토지의 경계가 명백하지 아니한 경우 : 주택의 바닥면적의 10배
② 주거용과 주거 외의 용도를 겸하는 건물 :
1동 ; 주거용 부분만 주택
1구는 주거용이 100분의 50 이상이면 전체주택
③ 다가구주택 : 구분된 부분 각각

종합부동산세	1주택으로 본다.
소득세(임대)	1개의 주택으로 보되, 구분 등기된 경우에는 각각을 1개의 주택으로 계산
양도소득세	구획된 부분별로 양도하지 아니하고 하나의 매매단위로 양도하는 경우에는 그 전체를 하나의 주택으로 본다.

4. 토지분 재산세 구분(빈출지문)

1. 면적초과 : 종합 합산
2. 나대지,잡종지, 기준면적초과, 건축물시가표준액이 해당 부속토지 시가표준액의 100분의2에 미달하는 건축물부속토지, 무허가 건축물 부속토지 : 종합합산
3. 염전,여객자동차터미널 및 물류터미널용 토지, 종중소유농지,임야 : 분리과세
4. 자동차운전학원용 토지 ; 별도합산
5. 고급오락장,골프장용토지 : 분리과세
6. 시지역이상 주거지역등 공장용지 ; 별도합산
7. 회원제 골프장이 아닌 골프장용 토지 중 원형이 보전되는 임야 : 별도합산
8. 건축물에서 허가를 받지 아니하거나 사용승인을 받지 아니하고 주거용으로 사용하는 면적이 전체 건축물 면적의 100분의 50 이상인 경우에는 그 건축물 전체를 주택으로 보지 아니하고 그 부속토지는 종합합산과세대상 토지로 본다
9. 재촌 자경하지 아니하는 경우에도 영농에 직접 사용되는 경우에는 분리과세 대상이며 영농에 직접 사용하지 않는 경우: 종합합산
10. ~~~**차고용 토지 ; 별도합산**

5. 재산세 과세표준

① 토지 : 시가표준액(개별공시지가)] × **100분의 70**의 공정시장가액비율
② 건축물 : 시가표준액 × **100분의 70**의 공정시장가액비율
③ 주택 :
㉠ 시가표준액 x 공정시장가액비율
㉡ 직전연도 해당주택의 과세표준상당액 + (과세기준일 당시 시가표준액으로 산정한 과세표준 x 과세표준 상한율)
㉢ ㉠에 의한 과세표준이 ㉡에 따른 과세표준보다 큰 경우 ㉡에 의한 금액으로 한다

6. 세율

(1) 표준세율 : 조례로 100분의50범위에서 가감 조정할 수 있다. 다만 가감한 세율은 **당해 연도**만 적용

과 세 대 상			세 율
토지	종합합산과세대상		2/1000~5/1000 3단계초과누진세율
	별도합산과세대상		2/1000~4/1000 3단계초과누진세율
	분리과세대상	농지, 목장용지, 임야	0.7/1000비례세율
		골프장, 고급오락장용 토지	40/1000
		기타 토지	2/1000
건축물	골프장, 고급오락장용 건축물		40/1000
	시 지역의 주거지역 등 공장용 건축물		5/1000
	기타 건축물		2.5/1000
주택	고급주택 포함		(0.1~0.4)4단계초과누진세율
	1세대 1주택 (9억 이하 주택)		0.5/1,000~3.5/1,000
선박	고급선박		50/1000
	고급선박 외 선박		3/1000
항 공 기			3/1000
과밀억제권역 내 공장 신증설			5년간1천분의2.5의 100분의 500

● 재산세 초과누진세율 적용 대상
: 주택,별도합산대상토지, 종합합산대상토지

7. 세 부담 상한(금액과 무관)

① 토지 : 150/100
② 건축물 : 150/100
② 주택 ; 세부담상한 폐지